

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5976/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
สิบทิempo สม ชาติ จันทร อุ่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120

ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การปฏิบัติและ
ประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นผู้ต้องหาในความผิดอาญา
พ.ศ. 2498ข้อ 26 ทวิ มิใช่กฎหมาย แม้มีการปฏิบัติผิดข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่ทำให้
การสอบสวนเสียไป

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2533
(ที่ถูก 2522) มาตรา 4, 7, 26, 76, 102พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 83, 91 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคสอง, 76 วรรคสอง, 102 ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี สิบของกลาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 เป็นทหารพนักงานสอบสวน มิได้แจ้งต้นสังกัดของจำเลยที่ 1 เพื่อจัดการให้มีนายทหารพระธรรมนูญร่วมฟังการสอบสวนในโอกาสแรก เป็นการปฏิบัติผิดข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาในความผิดอาญา พ.ศ. 2498 ข้อ 26 ทวิ การสอบสวนคดีนี้จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมิใช่กฎหมายแม้มีการปฏิบัติผิดข้อตกลงดังกล่าว ก็ไม่ทำให้การสอบสวนเสียไป

ส่วนในเรื่องของกลางนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ริบของกลางด้วยนั้น ยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากของกลางดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งริบไปแล้วตามคำพิพากษาศาล ชั้นต้นคดีหมายเลขแดงที่ 2221/2533 จึงริบซ้ำอีกไม่ได้

พิพากษายืน แต่ไม่รับของกลาง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ